

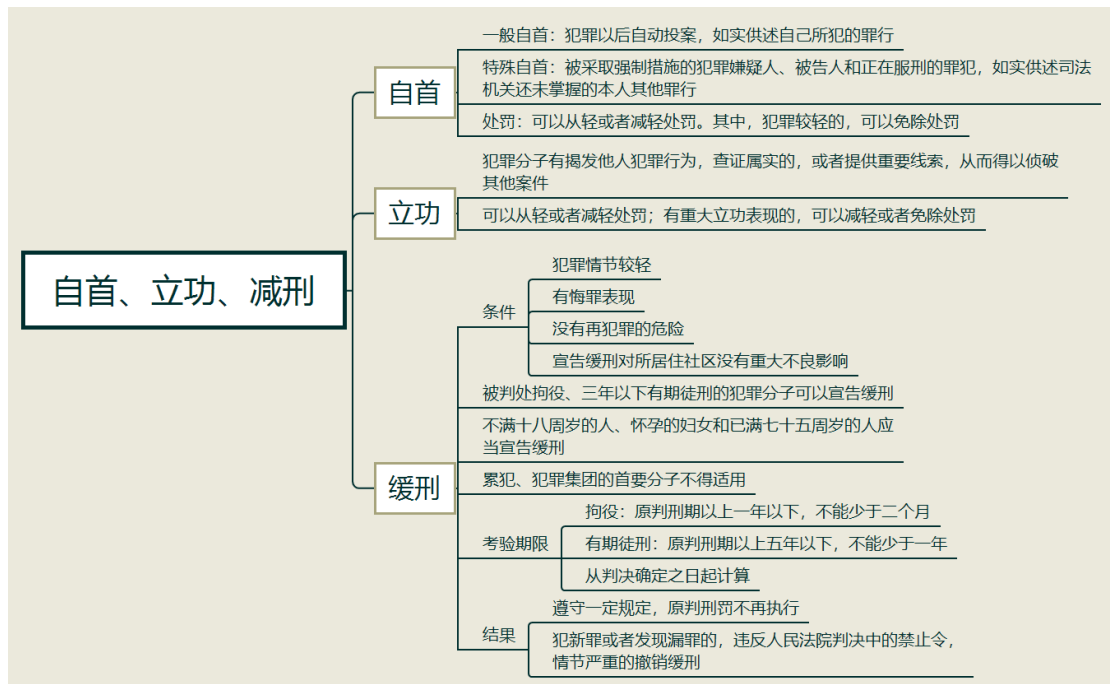
法律常识

Day24: 刑法-刑罚的执行

【学习重点】自首的认定，可以\不得宣告缓刑的情形

【建议用时】30 分钟以内

【重要考点导图梳理】



【填空练习】

1. 犯罪以后自动投案，如实供述自己所犯的罪行是_____。
2. 自首可以_____、_____处罚，犯罪较轻的可以_____处罚。
3. 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的是_____。
4. 不满_____周岁的人、_____和已满_____周岁的人符合缓刑条件的应当宣告缓刑。
5. 拘役的缓刑考验期为_____以上，_____以下，不得少于_____。
6. 有期徒刑的缓刑考验期为_____以上，_____以下，不得少于_____。
7. _____、_____不得适用缓刑。

（答案见思维导图，请回归导图比对记忆。）

【快速判断】

1.被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，是坦白。

2. 有立功表现的，应当从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。

3. 被判处五年以下有期徒刑的犯罪分子可以宣告缓刑。

4. 缓刑考验期内遵守规定的，原判刑罚不再执行。

5. 缓刑考验期从被羁押之日起计算。

（答案：1.错误；2.错误；3.错误；4.正确；5.错误。温故知新，强化记忆，具体错误在何处，请回归导图认真比对哦！）